

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1958/2536

สหกรณ์ ผู้ เลี้ยง สุกร หนองคาย จำกัด

นาย เจีย ม ชาภิรมย์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 149

โจทก์ชำระค่าจ้างเอกสารภายหลังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วแต่ก่อนที่จำเลยจะฟ้องอุทธรณ์ แสดงว่าโจทก์ประสงค์ให้ศาลชั้นต้นรับฟังเป็นพยานเอกสารและได้แก้ไขข้อหลงลืมแล้ว ไม่ทำให้การรับฟังพยานเอกสารของโจทก์ถึงกับเสียไป ศาลฎีกาย่อมรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวของโจทก์มาประกอบการวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ จำเลยรับซื้อสุกรมีชีวิตจากโจทก์ไปฆ่าจำหน่ายวันละ 6 ตัว ในราคาที่สูงกว่าที่โจทก์ซื้อจากสมาชิกโลกรัมละ 50 สตางค์ โดยชำระเงินค่าสุกรครบถ้วนเป็นบางครั้ง ต่อมาพนักงานบัญชีของโจทก์ได้ทำการแก้ไขสำเนาคู่ฉบับใบเสร็จรับเงินให้จำนวนเงินสูงขึ้นกว่าที่จำเลยชำระจริง โจทก์แจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานโจทก์แล้ว เมื่อคิดบัญชีกันใหม่ตามความเป็นจริง จำเลยคงค้างชำระค่าสุกรเป็นจำนวนเงิน 134,398.50 บาท โจทก์ทวงถามแต่จำเลยไม่ชำระ ขอบบังคับให้จำเลยใช้เงิน 144,478.38 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ได้ค้างชำระราคาสุกรเพราะถ้าไม่ชำระให้เสร็จโจทก์ก็จะไม่ขายสุกรงวดต่อไปให้และถ้าหากค้างชำระบางส่วนก็จะ

ต้องมีหนี้ของจำเลยปรากฏในบัญชีหรือหนังสือรับสภาพหนี้ โจทก์จะอ้างความทุจริตของพนักงานโจทก์มาให้จำเลยต้องรับผิดชอบหนี้แก่โจทก์ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 134,398.50 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกของจำเลยมีว่า พยานเอกสารที่โจทก์นำสืบประกอบพยานบุคคลในศาลชั้นต้นจำนวน 12 ฉบับ เป็นพยานเอกสารที่ศาลฎีการับฟังได้หรือไม่ โดยจำเลยกล่าวอ้างว่าศาลฎีการับฟังมาประกอบคดีไม่ได้เพราะโจทก์ชำระค่าอ้างเอกสารดังกล่าว ภายหลังที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาแล้วแสดงว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้ศาลชั้นต้นรับฟังเป็นพยานเอกสาร เห็นว่า การที่โจทก์ชำระค่าอ้างเอกสารแสดงว่าโจทก์ประสงค์ให้ศาลชั้นต้นรับฟังเป็นพยานเอกสารแล้ว แม้จะชำระภายหลังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแต่ก่อนที่จำเลยจะฟ้องอุทธรณ์นับว่าโจทก์ได้แก้ไขข้อหลงลืมแล้ว ไม่ทำให้การรับฟังพยานเอกสารของโจทก์ถึงกับเสียไปแต่อย่างใด ศาลฎีกาย่อมรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวของโจทก์มาประกอบการวินิจฉัยคดีได้"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ